臺南市議會第 4 屆第 6 次定期會發言紀錄

第 15 次會(回復大會)114 年 11 月 13 日

記錄：沈怡華

主席：(邱議長莉莉)

臺南市政府黃市長、尤秘書長、各局處首長及新聞媒體好朋友、本會各位議員先進、以及本會顏秘書長所帶領的市議會團隊、電視前的市民朋友，大家好！因為鳳凰颱風的關係，本會在 11 月 12 日停會，有關後續的議程，以及會期順延等相關事宜，依據本會議事規則第 24 條規定，我們擇定於今天下午回復大會變更議程。首先本席提議回復大會處理「變更議程」事項，現在徵求在場議員 2 位議員先進以上的的附議，好，謝謝，向大會報告我們現在附議半數同意。向大會報告，依照地制法的相關函釋，內政部 90 年 11 月 14 日台(90)內中民字第 9090816 號函，如因颱風無法開會會期得順延，所以本次定期會我們的會期要順延到 12 月 5 日閉會。現在請各位議員先進參閱新的討論版日程表，請議事人員宣讀

議事人員：

11 月 12 日颱風停班。

11 月 13 日下午議程為一、1:30PM 回復大會-討論議程變更；二、聯席審查 115 年度臺南市總預算暨附屬單位預算案。

11 月 20 日上午議程為市政總質詢。

11 月 26 日上午議程為市政總質詢-自由發言；下午議程為聯席審查 115 年度臺南市總預算暨附屬單位預算案。

11 月 27 日全日議程為聯席審查墊付款案。

12 月 2 日下午議程為一、各委員會審查議案，二、蒐集議案資料。

12 月 3 日上午議程為一、各委員會審查議案，二、蒐集議案資料；下午議程為一、彙整議案資料，二、蒐集議案資料。

12 月 4 日全日議程為一、報告事項:(一)法規報告案(二)各委員會會勘紀錄報告(三)其他。二、討論事項：(一)審議各項提案(二)三讀議案第二、三讀會三、臨時動議。

12 月 5 日全日議程為一、報告事項:(一)法規報告案(二)各委員會會勘紀錄報告(三)其他。二、討論事項：(一)審議各項提案(二)三讀議案第二、三讀會。三、臨時動議。四、閉幕。

備註：一、會期自 114 年 9 月 26 日至 12 月 5 日，共計 70 日(11 月 12 日颱風停班，爰不列入會期日數之計算)9 月 26 日、10 月 29 日（下午）、12 月 4 日、5 日之議程，須過半數議員出席;「聯席審查-115 年度臺南市總預算暨附屬單位預算案」之議程須半數以上議員出席，始得開議。其餘議程 3 位以上議員出席即可由會議主席宣布開會。宣讀完畢。

主席：(邱議長莉莉)

跟各位議員先進報告，現在就是依照法定我們必須延會一天到 12 月 5 日，剛剛議事組有就變更的議事日程做一個說明，在這邊也真的對蔡宗豪議員、陳秋宏議員、黃麗招議員不好意思，本來是 11 月 12 日要總質詢的，變成您們三位的總質詢延到 11 月 19 日跟 11 月 20 日，這是變更最小的，自由發言 21、24、25 日的部分也是按照原本排定的，

原本排定在11月20日自由發言的議座就改到11月26日，做以上的調整，不知道議員先進對這樣的調整有沒有附議？附議，好，議事日程我們變更通過。因為等一下兩點有北港媽記者會在臺南市政府的二樓中庭，也誠摯地邀請各位議座能夠去參與。今天非常感謝黃市長、尤秘書長、各局處首長及主管的列席，新聞媒體好朋友蒞會採訪和本會議員先進的出席，也謝謝本會顏秘書長所帶領的市議會團隊，以及電視機前各位市民朋友的收看，今日大會的議程到此結束。現在休息10分鐘，請穎艾達利議員。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

謝謝主席，主席您剛剛說因為兩點市府那邊有記者會歡迎大家參與，可是我們下午原來排定就是要繼續續審預算，所以您的意思是說我們續審預算的部分時間可以往後延再開始，然後鼓勵更多的議員同仁一起去參加那個記者會，是不是？

主席：（邱議長莉莉）

可以，那是不是這樣子，記者會是兩點，也有上香的儀式，我們是不是休息到下午兩點半再開始審預算，各位先進有沒有附議？大家去拜一下北港媽，好，那我們就休息到下午兩點半再繼續審經發局的預算，謝謝。

臺南市議會第4屆第6次定期會發言紀錄

第25次會(大會)114年12月4日

記錄：沈怡華

主席：（邱議長莉莉）

向大會報告，目前議員出席簽到人數 32 位，已達到法定開會人數，我們開始進行會議。臺南市政府葉澤山副市長、尤秘書長、各局處首長及新聞媒體好朋友、本會各位議員先進，以及本會顏秘書長所帶領的市議會團隊，大家好，今天是 12 月 4 日，星期四，也是本定期會第 25 次會，今天的議程為：一、報告事項：法規報告案、各委員會會勘紀錄報告等事項。二、討論事項：審議各項提案、三讀議案第二、三讀會。三、臨時動議，在這邊向大會報告，黃偉哲市長因出國參訪，並行銷本市農特產品，於 12 月 4 日、5 日請假，由葉澤山副市長代理，新聞及國際關係處蘇恩恩處長因出訪檳城，推動城市外交，於 12 月 4 日、5 日請假，由黃耀國參議代理。向大會報告，我在審議各項提案之前，我們先請委員會召集人來報告各委員會審查意見，請各位議員先進，麻煩看到藍色本這一本，首先我們請民政教育委員會召集人施余興望 TjakumayTagaw 議員報告。

施余興望 TjakumayTagaw 議員：

民政教育委員會議案審查報告：

召集人：周麗津議員、曾培雅議員委員、施余興望 TjakumayTagaw 議員

委員：蔡宗豪議員、曾之捷議員、陳怡珍議員、李中岑議員、IngayTali 穎艾達利、蔡筱薇議員、林冠維議員

壹、聯席審查意見如下：

市府墊付款案共 2 案（第 3、4 號案）：均同意墊付。

貳、各項議案審查意見如下：

議員提案共 95 案：

一、第 1～94 號案：函送市府研辦。

二、第 95 號案：提請大會討論。

參、報告案：

一、法規查照第 3、7、8、12、14、18～20、23~25、28 號案：均同意備查。

二、民政教育備查第 1、2 號案：均同意備查。

三、財經備查第 1、2 號案：有關民政教育委員會所屬局（會）及區公所：均同意備查。

詳細內容請參閱書面資料，以上敬請大會議決。

主席：（邱議長莉莉）

非常謝謝施余興望 TjakumayTagaw 召集人，接下來請財經委員會召集人李宗霖議員報告。

李議員宗霖：

財經委員會議案審查報告

召集人：李宗霖議員、陳碧玉議員、蔡育輝議員

委員：蔡秋蘭議員、王宣貿議員、蔡麗青議員、余杞青議員、王家貞議員

壹、聯席審查意見如下：

市府墊付款案共 3 案（第 8～10 號案）：均同意墊付。

貳、各項議案審查意見如下：

一、市府提案共 2 案（第 7、11 號案）：均照案通過。

二、議員提案共 88 案：

（一）第 1～73、75～88 號案：照案通過。

（二）第 74 號案：函送市府研辦。

參、報告案：

一、法規備查第 3 號案：

（一）同意備查。

（二）請提供六都自辦市地重劃審查收費標準比較表給本會。

二、法規查照共 6 案：

(一)第 1、9、17、26、27 號案：均同意備查。

(二)第 15 號案：

1、同意備查。

2、請地政局在本會二、三讀會前提供經理銀行及承購機構相關資料。

三、財經備查第 1、2 號案：有關財經委員會所屬局處，均同意備查。

詳細內容請參閱書面資料，以上敬請大會議決。

主席：（邱議長莉莉）

謝謝李宗霖召集人，接下來請環保衛生委員會召集人李鎮國議員報告。

李議員鎮國：

環保衛生委員會議案審查報告：

召集人：李鎮國議員、李偉智議員、尤榮智議員

委員：李文俊議員、郭信良議員、吳通龍議員、陳皇宇議員、楊中成議員、趙昆原議員、方一峰議員

壹、聯席審查意見如下：

市府墊付款案共 4 案（第 5～8 號案）：均同意墊付。

貳、各項議案審查意見如下：

議員提案共 78 案：

一、第 1、2、5～7、9、10、14～28、32、33、35、37～39、41、43～45、47、49～55、59～65、67～74、77 號案：函送市府研辦。

二、第 3、4、8、11～13、29～31、34、36、40、42、46、48、56～58、66、75、76、78 號案：照案通過。

參、報告案：

一、法規備查第 2、4 號案：均同意備查。

二、法規查照第 4、6、13 號案：均同意備查。

三、財經備查第 1、2 號案：有關環保衛生委員會所屬局處，均同意備查。

詳細內容請參閱書面資料，以上敬請大會議決。

主席：（邱議長莉莉）

謝謝李鎮國召集人，接下來請建設委員會召集人沈震東議員報告。

沈議員震東：

建設委員會議案審查報告：

召集人：許至椿議員、沈震東議員、黃麗招議員

委員：沈家鳳議員、李啓維議員、蔡淑惠議員

壹、聯席審查意見如下：

市府墊付款案共8案（第11～18號案）：均同意墊付。

貳、各項議案審查意見如下：

議員提案共49案：

一、第1、2、4～6、8、9、11～14、22、24～28、30、33～37、40～44、48號案：函送市府研辦。

二、第3、7、10、15～21、23、29、31、32、38、39、45～47、49號案：照案通過。

參、報告案：

一、法規備查第1、5號案：均同意備查。

二、法規查照第5、11、16、22號案：均同意備查。

三、建設備查第1號案：同意備查。

四、財經備查第1、2號案：建設委員會所屬局處，均同意備查。

詳細內容請參閱書面資料，以上敬請大會議決。

主席：(邱議長莉莉)

謝謝沈震東召集人，接下來請保安委員會召集人黃肇輝議員報告。

黃議員肇輝：

保安委員會議案審查報告：

召集人：黃肇輝議員、林燕祝議員、吳禹寰議員

委員：杜素吟議員、李宗翰議員、謝舒凡議員、林美燕議員、朱正軒議員、鄭佳欣議員、林依婷議員

壹、聯席審查意見如下：

市府墊付款案共3案：

一、第2號案：

(一)同意墊付。

(二)附加條件：合約需訂定罰則,送本會同意後始得動支。

二、第3號案：

(一)同意墊付。

(二)附加條件：請新營分局測試各派出所可廣播之範圍，並於二讀會之前將測試結果送至本會方可動支。

三、第4號案：同意墊付。

貳、各項議案審查意見如下：

議員提案共81案：

一、第1、3、6～8、10～12、14、16、18、22～28、31～34、37、38、40、41、43～46、53、55～57、59、62～64、66～69、72～81號案：照案通過。

二、第2、4、5、9、13、15、17、19～21、29、30、35、36、39、42、47～

52、54、58、60、61、65、70、71 號案：函送市府研辦。

參、報告案：

一、法規查照第 2、10、21 號案：均同意備查。

二、財經備查第 1、2 號案：有關保安委員會所屬局處，均同意備查。

詳細內容請參閱書面資料，以上敬請大會議決。

主席：（邱議長莉莉）

謝謝黃肇輝召集人，接著請工務委員會召集人陳秋萍議員報告。

陳議員秋萍：

工務委員會議案審查報告

召集人：盧崑福議員、陳秋宏議員、陳秋萍議員

委員：陳昆和議員、周嘉韋議員、邱昭勝議員、郭清華議員、蔡蘇秋金議員、周奕齊議員、郭鴻儀議員

壹、聯席審查意見如下：

市府墊付款案共 3 案（第 6～8 號案）：均同意墊付。

貳、各項議案審查意見如下：

一、議員提案共 129 案（第 53～181 號案）：

（一）第 53～56、58～60、62～70、76～80、83～85、87～89、91～102、104～108、111、118、119、121～125、127～144、146～152、166～172、174、176、177、179、181 號案：函送市府研辦。

（二）第 57、61、71～75、81、82、86、90、103、109、110、112～117、120、126、145、153～165、173、175、178、180 號案：照案通過。

二、人民請願案共 1 案（第 1 號案）：函送市府研辦。

參、報告案：

財經備查第 1、2 號案：有關工務委員會所屬局處（會），均同意備查。

詳細內容請參閱書面資料，以上敬請大會議決。

主席：（邱議長莉莉）

謝謝陳秋萍召集人，接著請法規委員會召集人陳皇宇議員報告。

陳議員皇宇：

法規委員會議案審查報告

召集人：Ingay Tali 穎艾達利議員、陳皇宇議員、朱正軒議員

委員：蔡麗青議員、李啓維議員、周嘉韋議員、林冠維議員

壹、市府提案（市法規案），計 5 案：

一、第 4 屆第 6 次定期會法規市提第 2 號案-制定「臺南市歷史文化場域經理平台置自治條例」草案，審查意見：請於下次定期會安排專案報告議程，針對行政督、財務、稅務、組織、罰則等充分討論後，再行討論。

二、第 4 屆第 6 次定期會法規市提第 3 號案-修正「臺南市攤販管理自治條例第六條」草案，審查意見：照案通過。

三、第 4 屆第 6 次定期會法規市提第 4 號案－擬具「臺南市休閒活動場館事業管理

自治條例」草案，審查意見：

(一)修正通過。

(二)全文草案共計 12 條條文，除第 7、10、12 條條文修正通過，其餘條文照案通過。

(三)第 10 條說明欄文字修正通過。

四、第 4 屆第 6 次定期會法規市提第 5 號案－擬具「臺南市自助選物販賣事業管理自治條例」草案，審查意見：照案通過。

五、第 4 屆第 6 次定期會法規市提第 6 號案－擬具「臺南市淨零永續城市管理自治條例」草案，審查意見：

(一)照案通過。

(二)第 49 條附帶決議：相關子法在公布後 6 個月內完成，並提送本會通過後，方可施行。

以上提案詳如審查意見報告書及審查結果對照表。

詳細內容請參閱書面資料，以上敬請大會議決。

主席：（邱議長莉莉）

謝謝陳皇宇召集人的報告，也謝謝各委員會，每位議員先進辛苦了，謝謝各位召集人以上的報告。接著進行法規報告案的審議，麻煩各位議員先進翻開藍色本的第 11 頁，由第 11 頁開始，法規報告案的詳細資料都在我們的白色本這邊，大家在審查的時候應該也都看過了，那我現在來逐一朗讀，首先看到由民政教育委員會審查的法規查照 3、7、8、12、14、18、19、20、23、24、25、28 號案，審查意見：均為同意備查。請問各位議員先進有沒有其他意見？以上 12 案均照審查意見通過。接著麻煩各位議員先進翻到 12 頁，我們看到由財經委員會審查的法規備查 3 號案以及法規查照 1、9、15、17、26、27 號案，有關法規備查 3 號案及查照 15 號案要求提供的資料，已經放在各位議員先進的席位上，請各位議員參閱，這 7 案的審查意見：均為同意備查，以上均照審查意見通過。接著麻煩各位議員先進看到第 13 頁，由環保衛生委員會審查的法規備查 2、4 號案及法規查照 4、6、13 號案，審查意見：均為同意備查，我們以上 5 案均照審查意見通過。接下來麻煩翻到下一頁，第 14 頁由建設委員會所審查的法規備查 1 跟 5 號案及法規查照 5、11、16、22 號案，審查意見：均為同意備查，以上 6 案我們就照審查意見通過。接著看到保安委員會審查的法規查照 2、10、21 號案，審查意見：均為同意備查，那我們就以上 3 案照審查意見通過。接著進行一般報告案的審議，麻煩各位議員看藍色本的第 15 頁，詳細資料也分別在白色本，首先我們看到民政教育委員會備查案，民政教育備查 1、2 號案為本會辦理政策及業務宣導之執行情形，審查意見：均為同意備查，以上我們就照審查意見通過。接下來看到財經委員會財經備查 1、2 號案，也是政策及業務宣導的執行情形，相關委員會的審查意見：均為同意備查，我們就按照審查意見通過。接下來看到建設委員會的備查 1 號案，是 113 年臺南市美術館績效評鑑分析報告，審查意見為同意備查，本案就照審查意見通過。麻煩各位議員先進看到第 16 頁，是民政教育委員會的會勘紀錄報告，詳細資料請參考白色本各委員會會勘紀錄報告，本會勘紀錄是依據本會各種委員會設置辦法第 11 條第 2 項規定提報大會備查，請問各位議員先進有沒有其他意見？如果沒有，我們就同意備查。接下來我們來討論墊付款案，一樣在藍色本的粉紅色

頁，墊付款案，它的詳細資料在黃色本，我們從第 17 頁開始，首先看到民政教育委員會墊付款案在藍色本第 17 頁，為民政教育市提 3、4 號案，審查意見：均為同意墊付，如果沒有其他意見，我們就照審查意見通過。接著翻閱藍色本的第 18 頁，為財經委員會的墊付款案，財經市提 8、9、10 號案，審查意見：均為同意墊付，我們以上均照聯席審查意見通過。接著麻煩各位議員看第 19 頁，環保衛生委員會墊付款案總共有 4 案，為環保衛生市提 5～8 號案，審查意見：均為同意墊付，我們就按照審查意見通過。接著看到藍色本的第 20 到 22 頁，為建設委員會墊付款案，總共有 8 案，為建設市提 11～18 號案，審查意見：均為同意墊付，以上均照聯席審查意見通過。接著麻煩各位議員先進翻到第 23 頁是保安委員會，一共有 3 案，其中保安市提 4 號案審查意見：均為同意墊付，本案就按照聯席審查意見通過。另外看到保安市提 2 號案審查意見，請議事人員宣讀。

議事人員：

聯席審查意見：

一、同意墊付。

二、附加條件：

合約須訂定罰則，送本會同意後，始得動支。宣讀完畢。

主席：（邱議長莉莉）

好，請問各位議員先進還有沒有其他意見？如果沒有，就照審查意見通過。接著麻煩看到保安市提 3 號案的審查意見，請議事人員宣讀。

議事人員：

聯席審查意見：

一、同意墊付。

二、附加條件：

請新營分局測試至各派出所可廣播之範圍，並於二讀會之前再將測試結果送至本會，方可動支。宣讀完畢。

主席：（邱議長莉莉）

好，麻煩各位議員先進看一下你們的席位上，警察局已經將相關資料送到各位議員的席位上了，如果沒有其他意見，那本案就同意墊付。接著審議工務委員會的墊付款案，麻煩各位議員先進看藍色本第 24 頁，一共有 3 案，為工務市提 6、7、8 號案，審查意見：均為同意墊付，以上就照聯席審查意見通過。向大會報告，市府提了 3 件的墊付款案，麻煩各位議員先進看到深黃色本，有關資料事先已送到各位議員先進的席位上，讓你們參閱，因為這 3 件具有時效性及急迫性，如果各位議員先進沒有其他意見，我們就先來朗讀，如果說有意見的時候，大家再提出，現在進行第一讀會，請議事人員宣讀。

議事人員：

環保衛生市提 9，提案單位：臺南市政府環境保護局，案由：環境部環境管理署核定本府「美質環境推動計畫－機具資本門（清溝車）購置清溝車 1 輛」，經費新臺幣 800 萬元整，中央補助 592 萬元，市配合款 208 萬元，敬請審議。

主席：（邱議長莉莉）

各位議員先進如果沒有其他意見，我們就進行第二讀會，請議事人員宣讀。

議事人員：

環保衛生市提 9，提案單位臺南市政府環境保護局，案由：環境部環境管理署核定

本市「美質環境推動計畫－機具資本門（清溝車）購置清溝車1輛」，經費新臺幣800萬元整，中央補助592萬元，市配合款208萬元，敬請審議。

主席：（邱議長莉莉）

請問各位議員先進有沒有意見？沒有意見的話，本案就同意墊付。接下來麻煩看到環保衛生市提10，請議事人員宣讀。

議事人員：

環保衛生市提10，提案單位臺南市政府環境保護局，案由：環境部環境管理署核定本府「114年臺南市南區換購低碳垃圾車補助計畫」，經費新臺幣470萬元整，中央補助100萬元，市配合款370萬元，敬請審議。

主席：（邱議長莉莉）

好，我們先請蔡育輝議員。

蔡議員育輝：

議長，權宜問題。

主席：（邱議長莉莉）

是。

蔡議員育輝：

昨天我們審查了很多的墊付案吧？

主席：（邱議長莉莉）

是。

蔡議員育輝：

這3件沒有放在裡面，今天要馬上進入二、三讀，我要請教有什麼緊急性跟必要性嗎？因為這一定會通過，我們臨時會要開了，甚至明天有排審查墊付案，今天跟明天差在哪裡？我不一定了解，因為資料這麼多，我不一定都看得很清楚，不過我覺得昨天已經有審墊付案，怎麼沒有放進去？今天可以直接在大會上通過，當然急迫性，這是沒有問題，我是要說這依程序的安排有合理嗎？明天就要審墊付案了，今天馬上要通過，這樣好嗎？

主席：（邱議長莉莉）

明天沒有要審墊付案，明天是115年的總預算，沒有要審墊付案。

蔡議員育輝：

明天不是有修改議程？

主席：（邱議長莉莉）

這個是12月11日。

蔡議員育輝：

臨時會，抱歉，我講錯了。

主席：（邱議長莉莉）

謝謝蔡議員，我們就進行第二讀會，請議事人員宣讀。

議事人員：

環保衛生市提10，提案單位臺南市政府環境保護局，案由：環境部環境管理署核定本市「114年臺南市南區換購低碳垃圾車補助計畫」，經費新臺幣470萬元整，中央

補助 100 萬元，市配合款 370 萬元，敬請審議。

主席：（邱議長莉莉）

好，如果議員先進沒有其他意見，本案同意墊付。接著，麻煩看一下建設市提 19 號案，請議事人員宣讀。

議事人員：

建設市提 19，提案單位臺南市政府都市發展局，案由：內政部國土管理署核定本府「113 年度直轄市、縣（市）政府辦理土地利用監測作業成果評鑑」，都市土地組為模範獎銀獎第四名及補助獎勵費用新臺幣 20 萬元整，全額中央補助款，敬請審議。

主席：（邱議長莉莉）

好，接著我們進行第二讀會。

議事人員：

建設市提 19，提案單位臺南市政府都市發展局，案由：內政部國土管理署核定本府「113 年度直轄市、縣（市）政府辦理土地利用監測作業成果評鑑」，都市土地組為模範獎銀獎第四名及補助獎勵費用新臺幣 20 萬元整，全額中央補助款，敬請審議。

主席：（邱議長莉莉）

好，各位議員先進如果沒有其他意見，本案就同意墊付。接下來麻煩各位議員先進翻到藍色本的第 25 頁，這個是財經委員會的一般提案，它的詳細資料在這個玫瑰色本，請看財經委員會一般提案共有 2 案，為 7 跟 11 號案，都是財產處分案，審查意見：均為照案通過，請問各位議員先進有沒有其他意見？沒有其他意見，以上照審查意見通過。接著麻煩各位議員先進看到議員提案的部分，我們從藍色本的第 26 頁開始，其他的詳細資料都在紫色本，麻煩各位議員參閱一下，首先，我們看到民政教育委員會議員提案在藍色本第 26~38 頁，一共有 95 案，其中 1 到 94 號案，審查意見：均為函送市府研辦。請問各位議員先進有沒有其他意見？以上均照審查意見通過。另外議提 95 號案，審查意見：為移請大會討論，這是攸關本會議員市政總質詢之相關規範，那在這邊是不是請蔡育輝議員還有我們連署的議員先進說明？我們擇期召開政黨協商會議，討論取得共識以後，相關討論再提請大會報告，請問這樣好不好？蔡育輝議員請。

蔡議員育輝：

主席我沒有意見。

主席：（邱議長莉莉）

是。

蔡議員育輝：

基於議會自律原則，六都裡面可能大部分都沒有限制議員互相借時間，我們業務報告可以借，自由發言也可以借，我們都是在監督政府，府會和諧，明年市長選舉後也不用怕說我借時間去罵誰，我覺得自律原則是這樣，如果你要限制議員總質詢的時間，我覺得不妥當，六都都寫得很清楚，除了一都沒有以外，其他的都有，我希望當然政黨協商大家朝著自由民主國家立法、行政分立，立法機構秉持監督制衡執政政府的原則，希望可以妥善處理，況且我們在您的領導之下府會和諧，也沒有很多不應該跟不理性的行為，限制議員不能夠借時間來總質詢，我認為有違民主制度的真諦，我同意政黨協商。

主席：（邱議長莉莉）